

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50058468220268240930

ID Comunicacao: 519959659

Data Disponibilizacao: 2026-02-03

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

```
<html>
<head>
  <meta>

  <style></style>
</head>
<body>
  <article>
```

```
<header>
  <div></div>
```

</header>
<section>EXECUC¸ão DE T´tULO EXTRAJUDICIAL Nº 5005846-82.2026.8.24.0930/SC</section>
<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>
<section>
 <p align="center">DESPACHO/DECISão</p>
</section>
<section>
<p>Vistos etc.</p>
<p>Trata-se de EXECUC¸ão DE T´tULO EXTRAJUDICIAL a¸zada por COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL contra FAUSTINO CALEGARI GUGLIELMI, MARILEZIA CALEGARI GUGLIELMI, VALDINEI APARECIDO LETICIO, JOSUE GUGLIELMI e ALINE FLORES FERNANDES. </p>
<p>De início, à DTR para certificar eventual existência de outra(s) a¸ão(es) com as mesmas partes e objeto.</p>
<p>CITE-SE a parte executada, preferencialmente via AR, para pagar a

dívida no prazo de 3 (três) dias (art. 829, caput, do CPC) ou oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC).</p>

<p>Arbitro os honor&acut;rios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, percentual que ser&acut; reduzido pela metade na hip&ocut;tese de pagamento integral no prazo assinalado (art. 827, caput § 1º, do CPC).</p>

<p>Os embargos, como regra, não terão efeito suspensivo, salvo, a requerimento fundamentado da parte embargante, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provis&ocut;ria e desde que a execução j&acut; esteja garantida por penhora, dep&ocut;sito ou caução suficientes (art. 919, caput § 1º, do CPC).</p>

<p>Ainda, cientifique-se a parte executada acerca da possibilidade de pagamento proporcional, <u>dentro do prazo para oposição de embargos à execução,</u> mediante dep&ocut;sito de 30% (trinta por cento) do valor atualizado da dívida sub judice, devidamente acrescido de custas judiciais e honor&acut;rios advocat&iacut;cios no percentual acima arbitrado, e parcelamento do restante do d&eacut;bito em 6 (seis) parcelas mensais, com correção monet&acut;ria e juros de mora de 1% ao mês (art. 916, caput, do CPC).</p>

<p>Ineficaz a citação, DEFIRO, desde j&acut;, o arresto de bens, mediante oficial de justiça, observando-se as formalidades legais (art. 830, caput § 1º, do CPC). A DTR, por sua vez, dever&acut; realizar os atos posteriores pertinentes (art. 830, §§ 2º e 3º, do CPC).</p>

<p>Promovida a citação e não havendo o pagamento integral da dívida, independentemente do decurso do prazo de embargos, PROCEDA-SE à indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada citada, por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judici&acut;rio - SISBAJUD (art. 854, caput, c/c art. 829, § 1º, ambos do CPC, por analogia).</p>

<p>Do resultado da autoridade supervisora do sistema financeiro, sem preju&iacut;zo do imediato cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva (art. 854, § 1º, do CPC), a DTR promover&acut; os atos necess&acut;rios conforme a efetividade da medida. </p>

<p>No ponto, no caso de bloqueio integral do valor da dívida, INTIME-SE a parte executada (cujos ativos financeiros foram tornados indispon&iacut;veis, apenas), na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias (art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC).</p>

<p>Saliento que eventual arguição de impenhorabilidade dever&acut; ser documentalmente demonstrada mediante comprovante de rendimento e extrato banc&acut;rio do mês do bloqueio, eventual extrato da respectiva conta poupança dos 3 (três) meses que antecederam ao bloqueio e etc.</p>

<p>Com impugnação tempestiva, retornem imediatamente conclusos para an&acut;lise priorit&acut;ria.</p>

<p>Rejeitada ou não apresentada a impugnação, CONVERTA-SE a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade da lavratura de termo, transferindo-se o montante bloqueado para conta vinculada ao ju&iacut;zo da execução (art. 854, § 5º, do CPC).</p>

<p>Ap&ocut;s, INTIME-SE a parte exequente para fornecer seus dados banc&acut;rios e informar se h&acut; saldo credor remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção pelo pagamento (art. 924, II, do CPC).</p>

<p>De outro norte, se houver bloqueio parcial de valores, INTIME-SE a parte executada (cujos ativos financeiros foram tornados indispon&iacut;veis, apenas), na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para apresentar impugnação no prazo de 5 dias (art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC).</p>

<p>Saliento que eventual arguição de impenhorabilidade dever&acut; ser documentalmente demonstrada mediante comprovante de rendimento e extrato banc&acut;rio do mês do bloqueio, eventual extrato da respectiva conta poupança dos 3 (três) meses que antecederam ao bloqueio e etc.</p>

<p>Com impugnação tempestiva, retornem imediatamente conclusos para an&acut;lise

Rejeitada ou não apresentada a impugnação, a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade da lavratura de termo, transferindo-se o montante bloqueado para conta vinculada ao juízo da execução (art. 854, § 5º, do CPC).

Ato contábil, nuotambém para os casos de ordem de bloqueio frustrada, **EXPE¸A-SE** mandado de penhora/refor¸o de penhora e avaliação de tantos bens da parte executada quantos bastem para a satisfação do saldo devedor remanescente, observando-se, preferencialmente, os indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC). Na hipótese de a indicação recair sobre imóveis ou veículos discriminados, desde que acompanhada da respectiva comprovação atualizada de propriedade e ausência de gravame, a penhora será realizada por termo nos autos (art. 845, § 1º, do CPC), havendo a necessidade, ainda, da expedição do mandado de avaliação e, em se tratando de veículos, busca e apreensão.

Recaindo a constrição sobre bens móveis, na falta de depósito judicial nesta comarca, assumir o encargo a parte exequente ou pessoa idônea de sua confiança, podendo ser nomeada a parte executada nos casos de remoção ou quando anuir a parte exequente, devidamente certificado pelo oficial de justiça.

Por sua vez, recaindo a constrição sobre bens imóveis, assumir o encargo, até segunda ordem, a parte executada proprietéria. Ainda, na hipétese de veículos, a parte exequente figuraré como depositéria, mediante condição suspensiva de os bens serem localizados e apreendidos (art. 840, II, §§ 1º e 2º, do CPC).

Perfeitibilizada a penhora, INTIMEM-SE ambas as partes para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Reputa-se intimada a parte executada que estiver presente no ato (art. 841, c/c art. 917, § 1º, do CPC). No caso de bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis, INTIME-SE, também, o cônjuge da parte executada, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens (art. 842, do CPC).</p>

Quando não encontrar bens penhor´veis ou não forem localizados os veículos constritados, o oficial de justiça certificar´ e, na mesma diligência, descrever´ os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento da parte executada, nomeando-se-a deposit´ria provis&ocuteria (art. 836, §§ 1º e 2º, do CPC).

Na hipoteca de restar frustrada a penhora e/ou avaliação, o INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, impulsionar o feito, sob pena de suspensão da execução e da prescrição por 1 (um) ano, independentemente de nova conclusão, com a ciência de que, decorrido o prazo, os autos serão arquivados administrativamente e começará a contar o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§ 1º e 4º, do CPC).

se tiver pedido expresso do exequente, **DEFIRO** a medida coercitiva para inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pelos sistemas eletrônicos auxiliares FCDL-SC (Provimento CGJ nº 6/2015) e SERASAJUD (Provimento CGJ nº 15/2015), por iniciativa e responsabilidade exclusiva da parte exequente (art. 782, § 3º, do CPC).</p>

Ainda, &strong>INTIME-SE o(a) exequente, com a advertência de que caso efetuado o pagamento, garantida a execução ou, ainda, extinto o processo por qualquer outro motivo, deverá comunicar imediatamente ao juíz&o para fins de cancelamento da inscrição, sob as penas da lei (art. 782, § 4º, do CPC).</p>

Ademais, **INDEFIRO** tramita¸ão em segredo de justi¸a, <u>caso haja requerimento do exequente nesse sentido</u>, uma vez que o caso não coincide com quaisquer das situa¸ões previstas no art. 189 do C´digo de Processo Civil e no art. 5º, inciso LX, da Constitui¸ão Federal. Em regra, as a¸ões devem ser públicas, s´e justificando o segredo em hip´teses de not´rio prejuízo à imagem da parte, situa¸ão que não vislumbro na matéria versada nos presentes autos.</p>

Por fim, cientifique-se a parte exequente acerca da possibilidade de emissão

da certidão de admissibilidade de execução, disponível no painel do advogado do sistema Eproc.</p>

<p>Intime-se e cumpra-se.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<div></div>

</section>

<footer>

</footer></article></body></html>